



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh :

**NIA ANDRIANI HALIM**, perempuan, lahir di Surabaya, 14 Januari 1983, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pucang Sewu 7 / 57 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2026 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 September 2026 dalam Register Perkara Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **Nia Andriani Halim** Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578085401830007 tertanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/WNI/1983 dengan Nama **Nia Andriani Halim** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Januari 1983;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578080301084037 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Januari 2024 Nama PEMOHON tertulis dengan nama **Nia Andriani Halim**;
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang bangunan yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00065, namun di dalam sertifikat tanah

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nama Pemohon tertulis dan tercatat dengan nama **Catharina Nia Andriani Halim**;

5. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Pemohon yang bernama:

- **Nia Andriani Halim** yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga; dan
- **Catharina Nia Andriani Halim** yang tertera pada Sertipikat Hak Milik Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

6. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di **Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi**; dan

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:
  - **Nia Andriani Halim** yang tertera di dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga; dan
  - **Catharina Nia Andriani Halim** yang tertera pada Sertipikat Hak Milik

Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA** dan **MENYATAKAN** nama yang digunakan selanjutnya dan digunakan sehari-hari adalah **Nia Andriani Halim**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NIA ANDRIANI HALIM, NIK: 3578085401830007.

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578060301084037 atas nama Kepala Keluarga ANANG ADREANUS HALIM.

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 179/WNI/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 24 Januari 1983.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Dari Buku Permandian Surat Permandian Gereja Kelahiran B.P. Maria, Euskupan Surabaya, telah dipermadikan seorang anak bernama CATHARINA LABOURE NIA ANDRIANI HALIM.

Bukti P-5 : Fotokopi Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 00065, atas nama Nona CATHARINA NIA ANDRIANI HALIM.

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan alat bukti aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan aslinya, sehingga formalitas pembuktian surat telah terpenuhi dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TAN GUT WIN:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lahir karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 14 Januari 1983 dari pasangan suami-istri Anang Adreanus Halim dan Linge Kristanti;
- Bahwa sejak kecil hingga saat ini, Pemohon di lingkungan keluarga dan kependudukan dikenal serta menggunakan nama Nia Andriani Halim. Nama tersebut tercantum pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon beragama Katholik dan telah dibaptis secara sah di Gereja. Pada saat baptis, Pemohon diberikan nama baptis "Catharina Laboure", sehingga nama lengkap baptisnya adalah Catharina Laboure Nia Andriani Halim;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki sebidang bangunan berupa Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 00065 di Sukolilo, Surabaya. Namun, pada sertipikat tersebut, nama Pemohon tertulis Catharina Nia Andriani Halim karena menyertakan nama baptisnya;
- Bahwa Saksi memastikan bahwa nama Nia Andriani Halim (yang tertulis di KTP, KK, Akta Kelahiran) dan nama Catharina Nia Andriani Halim (yang tertulis di Sertipikat) adalah SATU ORANG YANG SAMA dan bukan orang yang berbeda;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini untuk kepastian hukum guna mempermudah administrasi karena apartemen/rumah susun tersebut rencananya hendak dijual;

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi SRIWINARNI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Anang Adreanus Halim dan Pemohon berdomisili di Surabaya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam kehidupan sosial sehari-hari di lingkungan bertetangga, Pemohon selalu dipanggil Nia Andriani Halim;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa terdapat kendala administratif, di mana nama Pemohon pada Sertipikat Rumah Susun/Apartemen miliknya tertulis Catharina Nia Andriani Halim, berbeda dengan nama resmi di KTP dan KK yang tertulis Nia Andriani Halim;
- Bahwa saksi memastikan bahwa nama Nia Andriani Halim dan Catharina Nia Andriani Halim adalah SATU ORANG YANG SAMA;
- Bahwa penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk memperlancar proses administrasi penjualan aset apartemen/rumah susun milik Pemohon tersebut agar tidak terjadi hambatan hukum di kemudian hari;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala yang terjadi di persidangan tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat penetapan ditunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Nia Andriani Halim sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan nama Catharina Nia Andriani Halim sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 00065 adalah SATU ORANG YANG SAMA, yang diajukan guna kepastian hukum untuk memperlancar proses administrasi penjualan aset apartemen (satuan rumah susun) milik Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan merupakan perkara *Voluntair*, yakni perkara yang dimohonkan atas suatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa. Dalam perkara *Voluntair* Hakim tetap berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengenal lembaga persamaan nama satu orang yang sama;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim diwajibkan

*Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), Hakim tidak boleh menolak atau tidak memutus suatu perkara dengan alasan undang-undang tidak secara lengkap mengatur tentang suatu perbuatan;

Menimbang bahwa sepanjang Pemohon dapat membuktikan dalam persidangan bahwa perbedaan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), dapat dibuktikan oleh bukti surat dan keterangan saksi tentang adanya kesesuaian nama Pemohon yang sama, maka sewajarnya permohonan Pemohon dapat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi TAN GUT WIN dan Saksi SRIWINARNI;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan P-2 (Kartu Keluarga) Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pucang Sewu 7 / 57 Kota Surabaya, Oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Kota Surabaya, maka, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama terhadap identitas yang berbeda dalam dokumen Pemohon guna kepastian hukum untuk memperlancar proses administrasi penjualan aset apartemen (satuan rumah susun) milik Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat korelasi dengan keterangan para saksi, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), Bukti P-2 (Kartu Keluarga), dan Bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran No. 179/WNI/1983), secara hukum telah membuktikan fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki nama resmi administrasi kependudukan yaitu Nia Andriani Halim, lahir di Surabaya pada tanggal 14 Januari 1983 dari pasangan suami-istri Anang Adreanus Halim dan Linge Kristanti;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat Permandian dari Gereja Kelahiran B.P. Maria Keuskupan Surabaya, terbukti bahwa Pemohon yang beragama Katholik telah dibaptis secara sah dengan nama baptis "Catharina Laboure", sehingga nama lengkap keagamaan/baptis Pemohon adalah Catharina Laboure Nia Andriani Halim;

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 00065 di Sukolilo, Surabaya, terbukti Pemohon memiliki hak milik atas sebidang bangunan/apartemen, namun pada sertipikat tersebut nama Pemohon tertulis dan tercatat dengan nama Nona CATHARINA NIA ANDRIANI HALIM karena turut menyertakan nama baptis gerejanya;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang didukung secara konsisten oleh keterangan para saksi, Hakim menemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa nama lahir dan nama resmi kependudukan Pemohon adalah Nia Andriani Halim dengan nama Catharina Laboure Nia Andriani Halim merupakan nama baptis keagamaan Pemohon, serta penggunaan nama CATHARINA NIA ANDRIANI HALIM pada dokumen Bukti P-5 (SHMSRS No. 00065) murni merupakan akumulasi dari nama baptis dan nama asli Pemohon, dan bukan merujuk pada subjek hukum/orang lain yang berbeda;

Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam pengelolaan administrasi balik nama/penjualan aset propertinya, serta mencegah terjadinya hambatan hukum di kemudian hari, maka permohonan Pemohon agar perbedaaan nama tersebut dinyatakan sebagai satu orang yang sama adalah beralasan hukum dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa nama Nia Andriani Halim dan Catharina Nia Andriani Halim adalah satu orang yang sama, Hakim memandang perlu untuk memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup keberlakuan penetapan ini agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baru di kemudian hari;

Menimbang bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengatasi hambatan administratif dalam rangka rencana penjualan aset properti milik Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu, demi asas kemanfaatan dan kepastian hukum, penetapan persamaan nama ini dikabulkan secara bersyarat dan terbatas, yaitu sepanjang digunakan untuk melakukan perbuatan hukum menjual aset apartemen berupa Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 00065 yang terletak di Sukolilo, Surabaya sebagaimana tertera dalam Bukti P-5;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Nia Andriani Halim sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dengan nama Catharina Nia Andriani Halim sebagaimana tertera pada Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) Nomor 00065 yang terletak di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, adalah SATU ORANG YANG SAMA, sepanjang digunakan khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual aset apartemen/satuan rumah susun tersebut;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 September 2026**, oleh **Irlina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Maria Nur`aeni, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Maria Nur`aeni, S.H.**

**Irlina, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- |                      |   |    |               |
|----------------------|---|----|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp | 30.000,00;    |
| 2.....               | B | :  | Rp 50.000,00; |

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2661/Pdt.P/2026/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                               |      |             |
|-------------------------------|------|-------------|
| biaya Proses .....            |      |             |
| 3.....P                       | : Rp | 10.000,00;  |
| NBP Panggilan .....           |      |             |
| 4.....M                       | : Rp | 10.000,00;  |
| biaya .....                   |      |             |
| 5.....R                       | : Rp | 10.000,00;  |
| edaksi .....                  |      |             |
| Jumlah                        | : Rp | 110.000,00; |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) |      |             |